

Задание №16

Вопрос №1

Условие:

Что такое объективная форма произведения и почему она необходима для возникновения авторских прав?

Ответ:

Согласно статье 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, объективная форма произведения является одним из ключевых критериев его охраноспособности. Объективная форма означает, что идея, концепция или иной нематериальный результат интеллектуальной деятельности должны быть выражены вовне способом, позволяющим воспринимать их другим лицам. К объективной форме относятся письменная форма (рукопись, печатный текст), устная форма (публичное произнесение речи, лекции), форма звуко- или видеозаписи, форма изображения (рисунок, чертёж, картина), объёмно-пространственная форма (скульптура, макет), а также электронная форма (файл на компьютере, запись в облачном хранилище). С момента придания идее объективной формы у автора автоматически возникают авторские права на созданное произведение. При этом не требуется государственной регистрации. Если идея остаётся только в голове автора и не выражена вовне, она не охраняется авторским правом и может быть свободно использована другими лицами.

Вопрос №2

Условие:

Какие объекты не охраняются авторским правом и патентным правом?

Ответ:

Согласно статьям 1259, 1349, 1350, 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации, не охраняются следующие объекты.

Не охраняются авторским правом: идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических и иных задач; открытия, факты, научные теории и математические методы; языки программирования; сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер; произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; государственные символы и знаки; правила игр.

Не охраняются патентным правом: решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (например, способы клонирования человека); открытия, научные теории и математические методы; правила игр; простое обнаружение (компиляция) уже известных признаков без появления нового технического эффекта.

Вопрос №3

Условие:

В чём отличие авторского права от патентного права?

Ответ:

Основные различия между авторским и патентным правом заключаются в следующем.

По объекту охраны авторское право охраняет произведения науки, литературы и искусства, тогда как патентное право охраняет изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

По моменту возникновения авторское право возникает автоматически с момента создания произведения, а патентное право возникает только после государственной регистрации в Роспатенте и выдачи патента.

По сроку охраны авторское право действует в течение всей жизни автора плюс 70 лет после его смерти. Патентное право действует 20 лет для изобретений, 10 лет для полезных моделей и 5 лет для промышленных образцов.

По критериям охраноспособности для авторского права требуется объективная форма и творческий характер труда. Для патентного права требуется новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень (для изобретений).

По форме описания авторское право не требует специальной формулы. Патентное право требует составления формулы изобретения или полезной модели в строго установленной форме.

Вопрос №4

Условие:

Какие виды открытых лицензий существуют и в чём их особенности?

Ответ:

Существуют три основные категории открытых лицензий.

1) Разрешительные лицензии (Permissive). К ним относятся лицензии MIT, BSD, Apache 2.0. Они предоставляют максимальную свободу использования. Пользователь может включать код под такими лицензиями в свои проприетарные (закрытые) продукты без обязательного раскрытия исходного кода. Разрешительные лицензии наиболее близки к обывательскому пониманию открытого программного обеспечения как бесплатного и без обязательств.

2) Сильновирусные лицензии (Copyleft). К ним относятся лицензии GPL версии 2 и 3. Если разработчик использует хотя бы один процент кода под такой лицензией в своём продукте, он обязан раскрыть исходный код всего продукта целиком, даже если продукт является коммерческим. Данный эффект получил название «вирусный эффект» копилефта. Лицензия GPL версии 3 закрыла так называемую «лазейку SaaS», то есть использование кода в облачных сервисах без раскрытия кода.

3) Слабовирусные лицензии (Weak Copyleft). К ним относятся лицензии LGPL и MPL. Открытым должен быть только тот компонент, который был добавлен под такой лицензией. Весь остальной продукт (приложение) может оставаться закрытым. Слабовирусные лицензии представляют собой компромисс между разрешительными и сильновирусными лицензиями.

Вопрос №5

Условие:

Каковы основные пробелы законодательства об открытом программном обеспечении в Российской Федерации?

Ответ:

Выделяются следующие основные пробелы законодательства об открытом программном обеспечении.

1) Отсутствие легального определения открытого программного обеспечения в Гражданском кодексе Российской Федерации.

2) Неопределённость статуса открытых лицензий. Сведение их к договору присоединения (статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации) игнорирует их дуалистическую природу.

3) Отсутствие чётких критериев определения производного произведения. Существует разрыв между технической реальностью (программист понимает, что такое производный код) и правовым регулированием.

4) Лазейка SaaS (программное обеспечение как услуга) для обхода копилефтных обязательств.

5) Несовершенство критериев «собственной разработки» в Реестре отечественного программного обеспечения. Это создаёт риск имитационного импортозамещения, когда компания просто меняет название и выдаёт открытый продукт за свою собственную разработку.

Вопрос №6

Условие:

Какие способы фиксации авторских прав существуют?

Ответ:

Существуют следующие способы фиксации принадлежности исключительного права.

1) Выражение произведения в любой объективной форме. Рекомендуются хранить черновики, исходные файлы, направлять их себе по электронной почте для фиксации даты, а также указывать на материальном носителе свои инициалы (имя автора) и дату создания.

2) Патентование. Для объектов патентного права необходимо подать заявку в Роспатент и получить патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

3) Закрепление условий в договоре. Если результат интеллектуальной деятельности создаётся по заказу или в рамках трудовых отношений, необходимо предусмотреть в договоре условие об отчуждении исключительного права заказчику или работодателю.

4) Введение режима коммерческой тайны (ноу-хау). Данный способ особенно актуален для рецептур, секретов производства и иной информации, которая не может быть запатентована или охраняется авторским правом недостаточно эффективно. Необходимо ввести режим коммерческой тайны, ограничить доступ к информации и заключить с работниками соглашения о неразглашении.

Вопрос №7

Условие:

Как защитить сайт как комплексный объект интеллектуальной собственности?

Ответ:

Сайт нельзя защитить одним единственным способом, поскольку он состоит из множества разнородных элементов. Комплексная защита сайта включает следующие меры.

1) Регистрация товарного знака на название сайта и его логотип для защиты от киберсквоттинга и от использования сходных доменных имён.

- 2) Регистрация программы для электронных вычислительных машин на исходный код, если сайт является веб-приложением.
- 3) Регистрация базы данных на контент, если сайт содержит структурированный каталог или пользовательскую информацию.
- 4) Признание дизайна (интерфейса) сайта в качестве промышленного образца или произведения дизайна (авторское право).
- 5) Фиксация авторских прав на текстовый контент и изображения путём указания копирайта, метатегов и авторских знаков.
- 6) Патентование алгоритмов работы сайта при наличии уникальных технических решений.

Вопрос №8

Условие:

Что такое «лазейка SaaS» и как она закрывается лицензией GPLv3?

Ответ:

Лазейка SaaS (программное обеспечение как услуга) заключается в следующем. Если разработчик использует копилефтный код в своём программном обеспечении, но не распространяет копии программы (то есть не передаёт их третьим лицам), а предоставляет доступ к ней через облачный сервис, то формально обязанность по раскрытию исходного кода может не наступать.

Лицензия GPL версии 3 закрыла эту лазейку, поскольку она предусматривает, что распространение через облачный сервис (SaaS) приравнивается к передаче копии программы. Следовательно, использование кода под лицензией GPLv3 в облачных сервисах также влечёт обязанность раскрыть исходный код.

Вопрос №9

Условие:

Как можно защитить результат, созданный с помощью искусственного интеллекта?

Ответ:

Автором по российскому законодательству может быть только человек, творческим трудом которого создан результат. Искусственный интеллект не является субъектом авторского права.

Для получения авторских прав на изображение, сгенерированное нейросетью, необходимо выполнить следующие действия.

- 1) Получить первоначальное изображение от нейросети.
- 2) Дорисовать (доработать) это изображение самостоятельно, внося творческие изменения. Например, изменить цветовую гамму, добавить элементы, изменить композицию.
- 3) Внести название, дату создания и имя автора (свои инициалы) в метаданные файла или на материальный носитель.
- 4) С момента доработки человек признаётся автором доработанного произведения.

Кроме того, перед использованием генератора изображений в коммерческих целях необходимо проанализировать пользовательское соглашение платформы. Некоторые генераторы передают пользователю исключительные права на сгенерированные изображения, другие оставляют права за собой или разрешают только некоммерческое использование.